

從裁定到陪伴的距離～ 各自站穩，一起撐住

談司法和逆境服務的合作與挑戰

臺灣雲林地方法院 莊雲卿少年調查官

115年10月7日

矯正學校L生於結束感
化教育後流離失所，
離校數月即死於街頭。

有服務，就等於有人接住嗎？

我們看到的是同一個少年嗎？

當環境不再替他撐住，誰準備好了？

我們面對的， 是同一個少年



司法

風險・界線・處遇

- 行為是否觸法
- 再犯風險評估
- 適當的處遇與保護



教育

能力・學習・適應

- 學習能力與特殊需求
- 學校適應與人際關係
- 生涯探索與發展



社政

家庭・生活・支持

- 家庭功能與照顧
- 生活環境與經濟需求
- 社會資源連結
- 支持與陪伴



醫療

身心需求・治療

- 心理健康與情緒狀態
- 精神疾病或發展評估
- 成癮問題治療
- 身體健康照顧



角色不同，合作方式也不同

	保護管束少年	感化教育少年
少年在哪裡	社區	矯正學校
主要生活現場	家庭、學校、同儕	高度結構化環境
司法工作	處遇、規範、風險管理	違規或特殊事件處理、在校適應
逆境可以做什麼	進入生活現場	建立關係、理解家庭、準備未來
服務關係	維持並深化	提早建立、避免出校後重新開始
網絡合作	解決目前生活問題	預先完成出校轉銜
首要任務	共同穩定現在	共同準備未來
核心風險	少年持續偏離社區生活	少年出校後支持系統斷裂

穩定現在： 在創傷中無處安放的天明

天明17歲，父母因販賣手足入獄，他則先後由不同親屬代為扶養。

高一因案接受法院保護管束，後遭母親同居人反覆施暴，結果國中的弟弟和國小的妹妹被評估為遭受不利影響而安置，留下少年轉由自立生活社工接續服務。

少年出現嚴重自傷，以飲酒抒發壓力，曾發生酒後駕駛追撞、失控持刀威脅同住家人等情形。



轉化的契機



準備未來： 逆境中匍匐前進的小燦

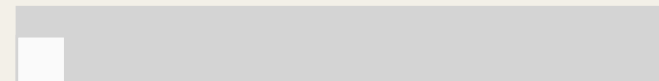
小燦15歲，成長於新移民之繼親家庭，診斷為嚴重注意力不集中、智能障礙、行為規範障礙，受認知能力影響，常出現人際問題與衝動控制困難，生活適應風險高，經社會處協助親職輔導、安置輔導、醫療住院措施均無法處理少年多重問題（傷害、竊盜、防性），裁定感化教育處分。

保護官



- ☐ 促進少年穩定治療
- ☐ 協調特教資源
- ☐ 正向行為酬償

逆境社工



- ☐ 親子關係修復
- ☐ 資源盤點及連結
- ☐ 返家準備

重中之重：特殊身心議題的司法少年何去何從？

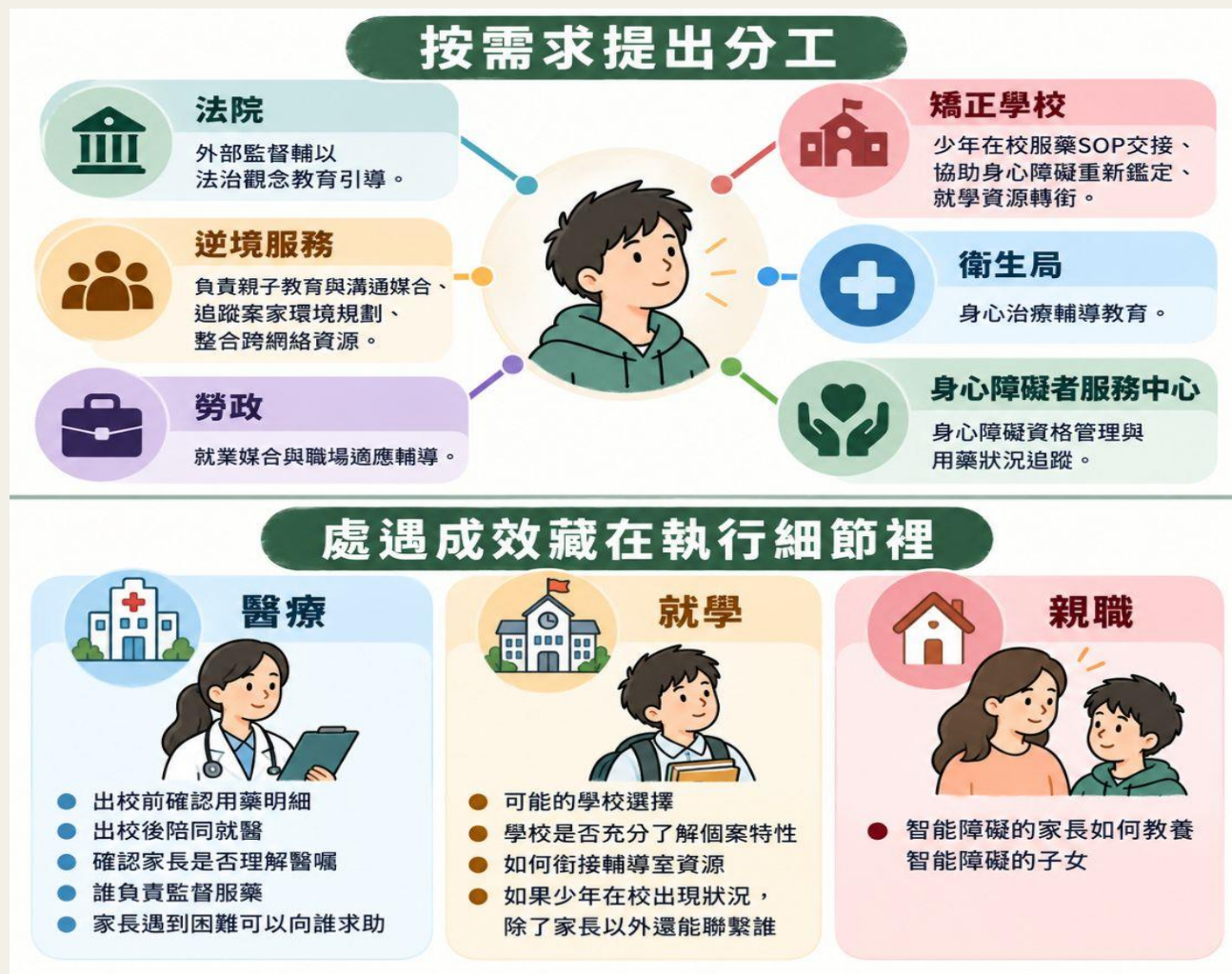
矯正學校中特殊教育學生的比例約為普通高中的五倍

伴隨創傷經驗、家庭失功能等多重脆弱處境

一般社區資源難以承接，安置資源亦可能不足

進入感化教育只是換了環境，原有需求並未消失

離校準備：從「需求」到「具體安排」



跨網絡合作，不是「列出誰負責什麼」而已。

誰做？

什麼時候做？

做到什麼程度？

如果做不到怎麼辦？

下一個人怎麼接？

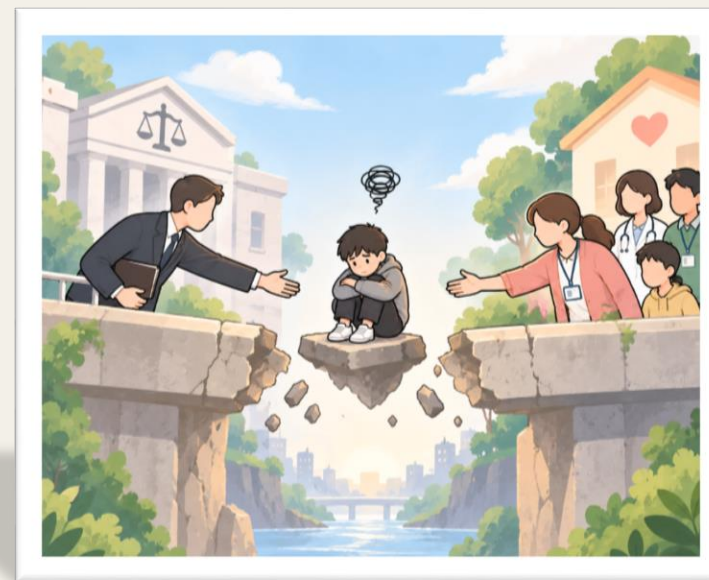
逆境進場後， 看什麼？ 做什麼？



挑戰：可能出現的斷裂

- ❑ 少年進入感化教育，不代表問題已經被接住
- ❑ 司法與矯正學校有連結，但行政支持沒有真正接上
- ❑ 有制度，卻不代表有關係
- ❑ 少年被矯正了，家庭卻沒有被準備
- ❑ 出校前沒有把「需求」變成「具體安排」

責任分工，不等於共同負責！



真正的合作，
不是彼此取代，是彼此理解；
不是把少年丟給下一個系統，
是在不同的位置站穩，
一起把他撐住！

